



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação Direta – Dispensa de Licitação por Valor

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a **contratação da empresa Gerson Almeida de Almeida (Slack Sem Fronteiras), inscrita no CNPJ nº 33.094.720/0001-12**, para implantação, operação e execução de **Arena Slackline**, com fornecimento de estrutura, equipamentos, equipe técnica especializada e programação esportiva interativa, a ser realizada no Município de Viamão.

1.1 Natureza do Objeto

Serviço comum de natureza predominantemente operacional, voltado à realização de evento esportivo-recreativo, com fornecimento de estrutura e mão de obra especializada.

1.2 Especificações e Quantitativos

Evento: Arena Slackline

Data: 23 de maio

Horário: das 12h às 18h

Duração: 01 (um) dia

Formato: Arena aberta ao público

1.3 Atividades Inclusas

- Atração Demonstrativa – Travessia Técnica no Lago Tarumã;
- Show de Trickline (competição/exibição) ;
- Oficinas gratuitas de Slackline abertas ao público;
- Desafio interativo de equilíbrio;
- Dinâmicas recreativas e esportivas;
- Operação assistida com equipe técnica;

- Montagem e desmontagem completa da estrutura.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação tem por objetivo fomentar o turismo, esporte e lazer no Município.

O enquadramento jurídico se dá por **dispensa de licitação em razão do valor**, nos termos do **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, tendo em vista que:

- O valor da contratação é inferior ao limite legal para serviços e compras;
- Trata-se de contratação de baixa complexidade e execução imediata;
- Há viabilidade de competição no mercado.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (CICLO DE VIDA)

A solução contempla todas as etapas necessárias à execução integral do evento, sendo contratada como **serviço único, com fornecimento completo de estrutura, equipamentos, materiais e mão de obra**, de responsabilidade da contratada.

3.1 Planejamento

- Definição técnica das linhas e estruturas;
- Estudo de layout e segurança;
- Logística de transporte.

3.2 Implantação

- Montagem de linhas profissionais;
- Instalação de sistemas de ancoragem certificados;
- Testes de segurança.

3.3 Execução

- Condução das oficinas;
- Apresentação de Trickline;
- Dinâmicas recreativas;
- Supervisão técnica integral.

3.4 Encerramento

- Desmontagem;
- Retirada integral dos equipamentos;
- Liberação do espaço público.

A solução será executada de forma contínua e integrada, não havendo parcelamento do objeto, em razão da sua natureza operacional e da necessidade de responsabilidade técnica unificada.

A solução apresenta baixo impacto ambiental, não gera resíduos permanentes e não demanda manutenção posterior.

3.5 Atração Especial – Atração Demonstrativa – Travessia Técnica no Lago Tarumã

Integra a programação oficial do evento a realização de travessia técnica demonstrativa em slackline em pequena área do Lago Tarumã, em Viamão/RS.

A atividade:

- Será executada exclusivamente por equipe técnica especializada da contratada;
- Terá caráter esportivo e demonstrativo;
- Terá o público exclusivamente como plateia, vedada qualquer participação direta;
- Será realizada em área delimitada e previamente avaliada;
- Estará **condicionada às condições** climáticas e operacionais adequadas.

A contratada será integralmente responsável pela montagem, execução e desmontagem da estrutura, bem como pela segurança da equipe envolvida e pelo isolamento da área técnica.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratada deverá: atender aos requisitos mínimos necessários à adequada execução do objeto, compatíveis com a natureza do serviço e com a contratação por dispensa de licitação por valor:

- Possuir CNPJ ativo e regular;
- Comprovar aptidão para execução do objeto, por meio de experiência em eventos de Slackline ou similares;
- Disponibilizar equipamentos adequados, em condições seguras de uso ;
- Disponibilizar equipe com qualificação compatível com as atividades a serem desenvolvidas;
- Cumprir normas de segurança aplicáveis;
- Manter regularidade fiscal durante toda a execução.

Os requisitos exigidos são estritamente necessários à garantia da execução do objeto, observados os princípios da simplicidade, economicidade e proporcionalidade aplicáveis às contratações por dispensa em razão do valor.

4.1 Subcontratação

Não será admitida subcontratação sem autorização expressa da Administração, devendo a contratada manter a responsabilidade integral pela execução do objeto

4.2 Garantia

Não será exigida garantia contratual, considerando o baixo valor da contratação, o reduzido risco financeiro e a execução imediata do objeto, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

A execução do objeto ocorrerá de forma direta, integral e imediata, compatível com a natureza da contratação por dispensa de licitação em razão do valor.

5.1 Prazo de Execução

Execução em 23 de maio, compreendendo montagem, operação e desmontagem no mesmo dia, em etapa única e contínua.

5.2 Local

O evento Arena Slackline será realizado no Lago Tarumã, no Município de Viamão/RS.

A contratada deverá adequar a implantação da estrutura às características físicas do local, observando critérios técnicos e de segurança, compatíveis com o espaço, responsabilizando-se integralmente pela adequada instalação e operação.

5.3 Recebimento

O recebimento do objeto ocorrerá de forma simplificada, considerando a natureza do serviço e o baixo valor da contratação:

Recebimento Provisório: mediante verificação da execução integral do evento, pelo fiscal do contrato;

Recebimento Definitivo: após conferência da conformidade técnica e atesto da execução pelo fiscal, podendo ocorrer de forma imediata ao término do evento, desde que não haja pendências.

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do Contratante, observada a natureza simplificada da contratação por dispensa de licitação em razão do valor:

- Disponibilizar espaço adequado para a realização do evento ;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, por meio de servidor designado;
- Efetuar pagamento após a regular liquidação da despesa e atesto da execução;
- Aplicar sanções administrativas, quando cabíveis ;
- Manifestar-se formalmente sobre eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro (art. 124 da Lei nº 14.133/2021).

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A contratada deverá executar o objeto de forma integral, direta e adequada, observada a natureza simplificada da contratação por dispensa de licitação em razão do valor, cabendo-lhe:

- Executar o objeto conforme as especificações deste Termo de Referência;
- Realizar a travessia técnica demonstrativa em slackline em área do Lago Tarumã, garantindo que o público atue exclusivamente como plateia, promovendo o devido isolamento da área de execução e assumindo integral responsabilidade técnica e civil pela atividade;
- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto;;
- Cumprir obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias;
- Manter regularidade documental durante toda a execução;
- Atender às determinações da fiscalização;
- Garantir a segurança dos participantes, equipe e público em geral;
- Comunicar ocorrências relevantes à Administração, preferencialmente no prazo de 24 horas;
- Cumprir o disposto no art. 116 da Lei nº 14.133/2021 (quanto à reserva legal de cargos, quando aplicável).

8. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão e fiscalização da contratação serão realizadas por servidor designado formalmente, nos termos do Decreto Municipal nº 125/2023 e da Lei nº 14.133/2021, observada a natureza simplificada da contratação por dispensa de licitação em razão do valor.

A fiscalização ocorrerá de forma direta e objetiva, com foco na verificação do cumprimento integral do objeto contratado.

Compete ao fiscal:

- Acompanhar montagem, execução e desmontagem do evento ;
- Registrar ocorrências relevantes relacionadas à execução;
- Emitir termo de recebimento do objeto;
- Atestar a Nota Fiscal para fins de pagamento.

9. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em parcela única, de forma simplificada, após:

- Execução integral do evento;

- Apresentação da Nota Fiscal;
- Comprovação da regularidade fiscal, quando exigível;;
- Atesto do fiscal do contrato quanto à execução do objeto.

O pagamento fica condicionado à regular liquidação da despesa, nos termos da legislação aplicável.

Prazo de pagamento: até 30 dias após liquidação.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Contratação direta por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, em razão do valor da contratação ser inferior ao limite legal estabelecido para serviços e compras.

A seleção do fornecedor observará:

- Compatibilidade do preço com os valores praticados no mercado;
- Adequação da proposta ao objeto contratado;
- Atendimento aos requisitos mínimos de habilitação;
- Escolha da proposta mais vantajosa para a Administração.

11. HABILITAÇÃO

A habilitação será exigida de forma simplificada, compatível com a natureza da contratação por dispensa de licitação em razão do valor, limitando-se ao estritamente necessário à comprovação da regularidade e aptidão mínima do fornecedor.

11.1 Jurídica

- Documento constitutivo da empresa (CCMEI, contrato social ou equivalente), quando aplicável;
- Comprovante de inscrição no CNPJ.

11.2 Fiscal e Trabalhista

- Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
- Certidão de Regularidade do FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) .

11.3 Econômico-Financeira

- Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, quando aplicável à natureza jurídica da empresa.

11.4 Técnica

A comprovação de capacidade técnica poderá ser demonstrada de forma simplificada, mediante:

- Notas fiscais ou documentos que evidenciem experiências anteriores em eventos similares;
- Indicação da equipe responsável pela execução do objeto, quando necessário à adequada execução contratual.

12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Valor total: **R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).**

12.1 Justificativa do Preço

O valor da contratação foi estimado e justificado mediante pesquisa de mercado e análise de compatibilidade com os preços praticados no setor, observada a natureza do objeto e a realidade local.

A composição do preço considerou:

- Pesquisa de preços em contratações similares realizadas por entes públicos, com apresentação de notas fiscais de outros Municípios;
- Análise de propostas e valores usualmente praticados pela empresa no mercado;
- Compatibilidade com os custos envolvidos na execução do objeto, incluindo estrutura, transporte, equipe técnica e operação;
- Observância ao art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e Ordem de Serviço Municipal nº 04/2023 aplicáveis à estimativa e justificativa de preços nas contratações públicas.

A pesquisa realizada demonstra que o valor está compatível com o praticado no mercado, atendendo aos princípios da razoabilidade, economicidade e vantajosidade da Administração Pública.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Turismo, vinculada ao respectivo Projeto/Atividade.

A contratação encontra-se compatível com o planejamento orçamentário vigente e com a disponibilidade financeira do exercício, observados os limites legais aplicáveis às contratações por dispensa de licitação em razão do valor.

14. DADOS DA CONTRATADA

Empresa: Gerson Almeida de Almeida (Slack Sem Fronteiras)

CNPJ: 33.094.720/0001-12

A empresa contratada possui atuação no ramo de eventos esportivos e recreativos, com experiência na execução de atividades relacionadas ao slackline, incluindo arenas, oficinas e demonstrações técnicas.

Para fins da presente contratação por dispensa de licitação em razão do valor, considera-se que a contratada possui capacidade mínima necessária à execução do objeto, atendendo aos requisitos de habilitação e aptidão técnica exigidos para serviços de baixa complexidade.

A execução do objeto será realizada sob responsabilidade integral da contratada, que deverá garantir equipe qualificada, estrutura adequada e observância das normas de segurança aplicáveis.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas poderá ensejar aplicação das sanções administrativas previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, observada a proporcionalidade da penalidade em relação à gravidade da infração e ao prejuízo eventualmente causado à Administração Pública.

Será assegurado à contratada o contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação vigente.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

A Arena Slackline representa iniciativa de baixo custo, execução simplificada e relevante impacto social, alinhada às políticas públicas de turismo, esporte e lazer do Município de Viamão, atendendo ao interesse público.

A presente contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor observa os princípios da legalidade, economicidade, eficiência e razoabilidade, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Viamão, 07 de abril de 2026

Silvio Roberto Streit Junior
Secretário Municipal de Turismo